Conf. cu originalul

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro

Data: 14.03.2023

Nr. 4c-4/77/

PROCES-VERBAL
al lucrărilor ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură din ziua de 14 martie 2023

Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat lucrările ședințelor în data de 14 martie 2023.

La lucrările ședințelor comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:

- Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: domnul Gabor Sandor, domnul Marius Alban, consilier, doamna Adriana Kalapis, director, doamna Corina Irimescu, consilier, Direcția Transport Rutier;
- Ministerului Afacerilor Interne: domnul Brăcea Florentin, director general și domnul Sîrbu Irinel, consilier, DGPCÎ, domnul Alexandru Popa, șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției Române.

La ședințele organizate în data de 14 martie 2023 (ora 10:00 și ora 12:00) și-au înregistrat prezența următorii deputați: Cătălin Drulă (USR), Andrei Alexandru-Ioan (PNL), Mircea Mariu Banias (PNL), Marian Mina (PSD), Mircea Florin (PSD), Amet Varol (Minorități), Laurențiu-Daniel Marin (PSD), Emil Florin Albotă (PSD), Marian Crușoveanu

(PNL), Ion-Marian Lazăr (USR), Ștefan Iulian Lőrincz (USR), Dumitru-Lucian Lungoci (PSD), Rodica Paraschiv (PSD), Lucian-Florin Pușcașu (AUR), Cristina Camelia Rizea (Neafiliați), Ștefan-Bucur Stoica (PNL), Ciprian- Cosntantin Șerban (PSD), George Șișcu (PNL), Vasilică Toma (PSD).

Înlocuitori: domnul deputat Titi Stoica (AUR) l-a înlocuit pe domnul deputat Călin Constantin Balabașciuc (AUR), doamna deputat Calista Mara-Daniela și domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian l-au înlocuit succesiv pe domnul deputat Lucian Nicolae Bode (PNL), domnul Virgil-Alin Chirilă (PSD) l-a înlocuit pe domnul deputat Cornel-Vasile Folescu (PSD), domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian (PNL) l-a înlocuit pe domnul deputat Stoica Ștefan Bucur (PNL), domnul deputat Ion-Alin-Dan Ignat (PNL) l-a înlocuit pe domnul deputat George Șișcu (PNL).

Lucrările ședințelor au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Pe ordinea de zi a ședinței organizată la **ora 10:00** a figurat următorul punct:

1. **Plx 272/2022** - Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Pe ordinea de zi a ședinței organizată la **ora 12:00** au figurat următoarele puncte:

1. PLx 11/2023 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (dezbatere pe fond);

2. Plx 580/2022 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) - republicată (dezbatere pe fond);

3. Plx 403/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (dezbatere pe fond);

4. **Plx 127/2023 -** Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (dezbatere în vederea avizării);

5. **Plx 137/2023 -** Propunere legislativă pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (dezbatere în vederea avizării).

La începutul fiecărei ședințe, domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat dnului Benedek Zacharie, secretar al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, confirmarea întrunirii cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședințelor. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședințelor.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot aprobarea ordinii de zi, în fiecare din cele 2 ședințe. Cu privire la ordinea de zi a ședinței desfășurată la ora 12:00, a existat o singură mențiune din partea doamnei deputat Cristina Rizea, în sensul amânării dezbaterii punctului 2 de pe ordinea de zi, deoarece inițiatorul, domnul deputat Cristian Ichim, nu a putut fi prezent la lucrările ședinței din motive medicale.

Nefiind alte observații sau propuneri din partea membrilor comisiei cu privire la structura ordinii de zi pentru fiecare din cele două ședințe, aceastea au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

La ședința organizată la ora 10:00:

La **punctul 1 al ordinii de zi,** în urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis cu majoritate de voturi (12 voturi pentru și 5 abțineri), transmiterea unui raport preliminar de adoptare a Proiectului de lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse.

La ședința organizată la ora 12:00:

La primul punct al ordinii de zi (PLx 11/2023), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul reprezentatului grupului de inițiatori, în vederea expunerii punctului de vedere cu privire la proiectul de lege dezbătut. Acesta a menționat că necesitatea acestui proiect derivă din faptul că niciuna dintre instituțiile cu responsabilități în domeniu nu funcționează în mod corect. A adăugat faptul că în anul 2011 A.R.R. avea o parte din atribuțiile de control împreună cu C.N.A.D.N.R. și R.A.R., în acest moment aceste atribuții fiind la I.S.C.T.R., care funcționează cu personal subdimensionat în multe județe, cu o salarizare redusă în cele mai multe cazuri.

Pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului, domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Domnul secretar de stat Gabor Sandor a subliniat că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține proiectul de lege supus dezbaterii, împreună cu propunerile de amendamente și observațiile transmise.

În continuare, domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat fiecare propunere de amendament transmis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și le-a supus votului comisiei, rezultatul fiind:

- Marginal 3, 4, 6, 7, 9 și 10 adoptate cu unanimitate de voturi;
- Marginal 12 adoptat cu 4 voturi împotrivă și 14 voturi pentru.

După dezbaterea și exprimarea votului cu privire la amendamente, a fost supus la vot un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise, rezultatul fiind de: 4 abțineri și 14 voturi pentru, membrii comisiei hotărând, cu majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu amendamente admise.

La **punctul doi al ordinii de zi (PLx 580/2022)**, ca urmare a propunerii doamnei deputat Cristina Camelia Rizea de amânare a dezbaterii proiectului de lege, deoarece inițiatorul, domnul deputat Cristian Ichim, nu a putut fi prezent la ședință din motive medicale, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot această propunere. Cu unanimitate de voturi exprimate s-a decis amânarea dezbaterii proiectului de lege.

La **punctul trei al ordinii de zi (PLx 403/2022),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare al actului normativ și parcursul său legislativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Popa Alexandru, comisar, șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției Române reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul Popa Alexandru a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative și a menționat că Guvernul nu susține proiectul de lege, conform punctului de vedere deja transmis.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot un raport preliminar de respingere a inițiativei legislative. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.

La **punctul patru al ordinii de zi (PLx 127/2023),** președintele comisiei, domnul Cătălin Drulă, a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul secretar de stat Gabor Sandor a menționat că Ministerul Transporturilor și Infratsrucurii susține proiectul de act normativ în forma propusă.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui aviz favorabil, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură hotărând, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil.

La **punctul cinci de pe ordinea de zi** (**Plx 137/2023**), președintele comisiei Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Popa Alexandru, comisar, șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției Române reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul Popa Alexandru a menționat că a fost depus la Senat un proiect de lege (nr. L1) care vizează modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, proiect care include și propunerile care sunt menționate în proiectul de lege supus dezbaterii.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui aviz favorabil, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură hotărând, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil.

După finalizarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a ședinței, domnul deputat Ciprian-Titi Stoica a dorit să îl întrebe pe domnul comisar Popa Alexandru dacă există un protocol de colaborare între Poliția Rutieră și I.S.C.T.R. și care este procedura standard pe care un polițist rutier o aplică atunci când își indeplinește sarcinile de serviciu și constată că un transport depășește masa totală autorizată (de exemplu la ora 23:00).

Ținând cont că există interes pentru subiectul adus în discuție, domnul președinte Cătălin Drulă a propus adăugarea acestui punct pe ordinea de zi a unei sedințe ulterioare, putând face subiectul unei dezbateri individuale pe această temă.

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt și nici subiecte pe ordinea de zi a ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE,	**SECRETAR,**
Cătălin Drulă	**Zacharie Benedek**

Anca Lazăr, consilier